

T.C. [İLGİLİ] AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO: [Dosya Numarası]

SANIK: [Adınız ve Soyadınız] T.C. KİMLİK NO: [T.C. Kimlik Numaranız] ADRES: [Adresiniz]

MÜDAFİİ: [Varsa Avukatınızın Adı ve Soyadı] BARO SİCİL NO: [Avukat Baro Sicil Numarası] ADRES: [Avukatınızın Adresi]

KONU: Hakkımda açılan nitelikli dolandırıcılık suçlamasına ilişkin savunmamın sunulmasıdır.

SAYIN MAHKEMEYE,

Hakkımda TCK'nın 158. maddesi kapsamında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmış olup, hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aşağıda belirttiğim hususlar doğrultusunda beraatime karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

1. SUÇLAMALARA CEVABIM:

1.1. Hakkımdaki iddialar somut delillere dayanmamaktadır. Suçun oluşabilmesi için hileli hareketlerle mağduru aldatma kastının bulunması gerekmektedir. Ancak, benim eylemlerim tamamen iyi niyet çerçevesinde gerçekleşmiş olup, herhangi bir mağduru kasıtlı olarak zarara uğratma gibi bir amacım olmamıştır.

1.2. Suçun unsurlarından biri olan hileli hareketler ve mağdurun aldatılması hususu dosyada yeterli ve inandırıcı delillerle desteklenmemektedir. Tüm işlemler şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

1.3. Taraflar arasında gerçekleşen işlemler ticari ilişki kapsamında olup, dolandırıcılık suçunun unsurlarını taşımamaktadır. Ortada bir alacak-borç ilişkisi bulunmakta olup, bu durum hukuki ihtilaf niteliğindedir ve ceza yargılamasına konu edilemez.

2. DELİLLER VE TANIKLAR:

2.1. Hakkımdaki iddiaların asılsız olduğunu ispatlayan banka kayıtları, yazışmalar, sözleşmeler ve diğer ilgili belgeler ekte sunulmuştur.

2.2. Olayın gerçek seyrini açıklayabilecek tanıklarım bulunmaktadır. Tanık beyanlarının alınmasını talep ederim.

2.3. Suçlamaların dayanağı olan iddiaların çelişkili olduğu ve kesin delillerle ispatlanamadığı mahkemenizce de değerlendirilecektir.

3. HUKUKİ SEBEPLER:

Türk Ceza Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

İlgili diğer mevzuat hükümleri

4. SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda sunduğum açıklamalar, deliller ve hukuki dayanaklar çerçevesinde;

Hakkımda açılan davanın düşürülmesini,

Mahkemeniz aksi kanaatte ise suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek beraatime karar verilmesini,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafıma yüklenmemesini talep ederim.

Saygılarımla,

Tarih: [Başvuru Tarihi] Sanık: [Adınız ve Soyadınız] İmza: [İmzanız]

AVUKAT
RENGİN
GEÇEN
5